



Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 11

Ausgegeben zu Dresden am

27. Januar 2026

Inhaltsverzeichnis

27. Januar 2026

**Elftes Gesetz zur Änderung des
Bestattungsgesetzes**

Seite 2

Elftes Gesetz

zur Änderung des Bestattungsgesetzes

vom 26. Januar 2026

Der Ostdeutsche Landtag hat am 26. Januar 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Bestattungsgesetzes

Das Sächsische Bestattungsgesetz vom 8. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1321), das zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 26. April 2018 (SächsGVBl. S. 198) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Bezeichnung des Gesetzes wird wie folgt gefasst:

„Gesetz über das
Friedhofs-, Leichen- und
Bestattungswesen
(Ostdeutsche
Bestattungsgesetz –
OStBestG)“

2. § 1 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

- a. In Nummer 2 werden die Wörter „der Kirchen und Religionsgemeinschaften

sowie Grabstätten in Kirchen“ gestrichen.

- b. Nummer 3 wird zur Nummer 4.

- c. Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 eingefügt:

„3.

Begräbniswälder,“

3. Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:

„§ 1a

Friedhöfe

- (1) Friedhöfe sind Einrichtungen, die den verstorbenen Personen als würdige Ruhestätte und der Pflege ihres Adenken gewidmet sind. Friedhöfe sind so zu errichten und zu gestalten, dass die Totenruhe gewährleistet und das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird.

(2) Träger von Friedhöfen können nur gemeinden sowie Religions und Weltanschauungsgemeinschaften, die Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, sein."

4. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt:

„§ 2a

Begräbniswälder

(1) Begräbniswälder außerhalb von umfriedeten Friedhöfen sind Friedhöfe auf festgelegten Waldgrundstücken, auf denen ausschließlich Feuerbestattungen oder das Ausbringen der Asche zugelassen sind. Sie bedürfen grundsätzlich keiner Einfriedung, müssen aber räumlich von der Umgebung abgegrenzt und als Friedhof erkennbar sein.

(2) In Begräbniswäldern auf umfriedeten Friedhöfen sind Erd- und Feuerbestattungen sowie

das Ausbringen der Asche zugelassen.

(3) Bei der Errichtung sind das Wasserhaushaltsrecht, der Gesundheitsschutz, der Naturschutz sowie die bodennutzungsrechtlichen Bestimmungen zu beachten. Das Nähere zu Begräbniswäldern regelt die Friedhofssatzung oder Friedhofsordnung."

5. § 7 wird wie folgt gefasst:

„§ 7

**Friedhofssatzung,
Friedhofsordnung**

Die Friedhofsträger regeln durch Satzung oder Ordnung insbesondere

1. die Nutzung des Friedhofs und dessen Einrichtungen,
2. die auf dem Friedhof zur Verfügung stehenden Grab- und Bestattungsarten,
3. den Erwerb und das Nutzungsrecht an Grabstätten,
4. den Erwerb und das Nutzungsrecht an Grabstätten,

5. die Beschaffenheit von Särgen, Aschern und Bestattungstüchern,
6. die Gebühren,
7. die Verfahrensweise der Nachbestattung noch vorhandener Leichen, menschlicher Überreste oder Aschereste bei Beendigung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte oder nach Ablauf der Ruhezeit und
8. die Ruhezeit, sofern sie von der Mindestruhezeit abweicht.

§ 7a

Verbot von Grabmalen und Grabeinfassungen aus Kinderarbeit

- (1) Die Friedhofsträger bestimmen durch Satzung, dass Grabmale und Grabeinfassungen aus Naturstein nur aufgestellt werden dürfen, wenn sie nachweislich ohne schlimmste Formen von Kinderarbeiten im Sinne des Artikels 3 des Übereinkommens Nummer 182 der

Internationalen Arbeitsorganisation vom 17. Juni 1999 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (BGBl. 2001 II S. 1290, 1291) hergestellt worden sind. Herstellung im Sinne dieses Artikels umfasst sämtliche Bearbeitungsschritte von der Gewinnung des Natursteins bis zum Endprodukt.

- (2) Der Nachweis im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 kann erbracht werden durch
 - a. eine lückenlose Dokumentation, wonach die Grabmale oder Grabeinfassungen aus Naturstein ausschließlich in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, weiteren Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen

- Wirtschaftsraum
oder der Schweiz
hergestellt worden
sind, oder
- b. die schriftliche
Erklärung einer
Organisation, in
der versichert wird,
dass
- i. die
Herstellung
ohne
schlimmste
Formen von
Kinderarbeit
erfolgt ist,
- ii. dies durch
sachkundige
und
unabhängig
e
Kontrolleuri
nnen und
Kontrolleure
regelmäßig
und
unangemeld
et in
Steinbrüche
n und
verarbeitend
en
Betrieben
- vor Ort
überprüft
wird, wobei
die
Kontrollen
nicht länger
als sechs
Monate
zurückliege
n dürfen
und
- iii. die
ausstellende
Organisatio
n weder
unmittelbar
noch
mittelbar an
der
Herstellung
oder am
Handel mit
Naturstein
beteiligt
ist.“
- Ist die Vorlage eines
Nachweises nach Satz 1
unzumutbar genügt es,
dass die oder der
Letztveräußernde
schriftlich
- a. zusichert, dass ihr
oder ihm keine

Anhaltspunkte
dafür bekannt sind,
dass die
verwendeten
Grabmale oder
Grabeinfassungen
aus Naturstein
unter schlimmsten
Formen von
Kinderarbeit
hergestellt worden
sind, und

- b. dargelegt, welche
wirksamen
Maßnahmen
ergriffen worden
sind, um die
Verwendung von
solchen Grabmalen
oder
Grabeinfassungen
zu vermeiden.

(3) Eines Nachweises bedarf es
nicht, wenn die oder der
Letztveräußernde glaubhaft
macht, dass die Grabmale oder
Grabeinfassungen aus Naturstein
oder deren Rohmaterial vor dem
28. Dezember 2019 in das
Bundesgebiet eingeführt
wurden."

6. § 10 wird wie folgt gefasst:

„§ 10

Verantwortlichkeit;

Totenfürsorgeverfügung

(1) Für die Erfüllung der
aufgrund dieses Gesetzes
bestehenden
Verpflichtungen sind die
folgenden volljährigen
Personen in ihrem
Verhältnis zu der
verstorbenen Person in
der angegebenen
Reihenfolge
verantwortlich:

1. die von der
verstorbenen
Person zur
Totenfürsorge
benannte Person,
2. die Ehefrau oder
der Ehemann oder
die
Lebenspartnerin
oder der
Lebenspartner,
3. die Kinder,
4. die Eltern,
5. die oder der
sonstige
Sorgeberechtigte,
6. die Geschwister,
7. die Großeltern,
8. die Enkelkinder,

9. die nach § 7 Absatz 3 Nummer 3 Buchstabe c in Verbindung mit § 7 Absatz 3a des Zweiten Buchs Sozialgesetzbuch.

(2) Eine Bestattungsunternehmerin oder Bestattungsunternehmer oder eine dritte Person ist im Rahmen der übernommenen Verpflichtungen verantwortlich.

(3) Wird die Totenfürsorgeverfügung nicht vollzogen, ist die Asche der verstorbenen Person nach Absatz 1 auf einem Friedhof beizusetzen. Satz 1 gilt auch, wenn Asche einer verstorbenen Person aufgefunden wird und die Totenfürsorgeverfügung dieser Person nicht vorgelegt oder nicht mehr vollzogen werden kann. Kann aufgefundene menschliche Totenasche keiner verstorbenen

Person zugeordnet werden oder sind für die aufgefundene Asche einer verstorbenen Person keine Verantwortlichen nach Absatz 1 vorhanden, ist § Absatz 4 maßgebend.

(4) Die Verantwortlichkeit nach dem Polizei- und Ordnungsbehördengesetz bleibt unberührt."

7. § 18 Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

"(6) Auf ein totgeborenes oder in der Geburt verstorbenes Kind finden die Bestimmungen dieses Gesetzes entsprechend Anwendung, wenn das Gewicht des Kindes mindestens 500 Gramm beträgt oder das Gewicht unter 500 Gramm beträgt, aber die 24. Schwangerschaftswoche erreicht wurde. Hat sich kein Merkmal des Lebens gezeigt und das Gewicht beträgt weniger als 500 Gramm und ist die 24. Schwangerschaftswoche nicht erreicht (Sternenkind), so ist eine

Bestattung zu genehmigen, wenn ein Elternteil dies beantragt. Auf Antrag jedenfalls eines Elternteils kann auch eine Beilegung des Sternenkindes zu der Leiche des gleichzeitig oder in kürzester Zeitabfolge verstorbenen Elternteils zwecks gemeinsamer Erd- oder Feuerbestattung erfolgen. Ist kein Elternteil mehr vorhanden, können die Verantwortlichen nach § 13 Absatz 1 die Bestattung nach Satz 2 oder die Beilegung nach Satz 3 beantragen. Über die Anträge nach den Sätzen 2 bis 4 entscheidet die örtliche Ordnungsbehörde des Bestattungsorts. Ist die Geburt in einer medizinischen Einrichtung oder in Gegenwart einer Ärztin oder eines Arztes erfolgt, hat die medizinische Einrichtung die Ärztin oder der Arzt auf die Möglichkeiten nach den Sätzen 2 bis 4

hinzuweisen. Wird keine der Möglichkeiten nach den Sätzen 2 bis 4 hinzuweisen. Wird keine der Möglichkeiten nach den Sätzen 2 bis 4 in Anspruch genommen, hat die medizinische Einrichtung, die Ärztin oder der Arzt dafür Sorge zu tragen, dass ein Sternenkind unter würdigen Bedingungen bestattet wird. Sammelbestattungen in angemessenen Zeitrahmen sind möglich, sofern die Sternenkinder unter würdigen Bedingungen gesammelt werden; ein würdiger Sammelort ist auf Verlangen gegenüber dem fachlich zuständigen Staatsministerium oder dem örtlich zuständigen Gesundheitsamt nachzuweisen. Die Bestattung kann als Erd- oder Feuerbestattung, auch auf einem speziellen Grabfeld für Sternenkinder auf einem Friedhof, erfolgen; der

Bestattungsort ist zu dokumentieren.

(6a) Für die aus einem Schwangerschaftsabbruch stammende Leibesfrucht gilt Absatz 6 mit der Maßgabe entsprechend, dass eine individuelle Bestattung nur mit Einwilligung der Frau erfolgen kann.“

8. Nach § 18b wird folgender § 18c eingefügt:

„§ 18c

Neue Bestattungsformen;

Flussbestattungen

Zulässig sind die Flussbestattungen, ein genehmigtes Ausbringen der Asche außerhalb von Friedhöfen, die Aushändigung der Ascheurne an bestimmte Personen zur privaten Aufbewahrung mit oder ohne Teilungsmöglichkeit der Asche zur würdevollen Weiterverarbeitung oder die Aushändigung von Teilen der Asche zur würdevollen Weiterverarbeitung oder die Aushändigung von Teilen der Asche zur würdevollen Weiterverarbeitung (neue Bestattungsformen). Die

Flussbestattung ist die Beisetzung einer Ascheurne aus sofort wasserlöslicher Zellulose vom Schiff aus auf einem der oberirdischen Gewässer Weser, Elbe, Saale, Spree, Havel, Mulde, Leine und Weißer Elster auf ostdeutschem Hoheitsgebiet, unter Beachtung der Vorschriften des Wasserechts.

Voraussetzungen für die neuen Bestattungsformen gemäß Satz 1 sind, dass die verstorbene Person

1. ihren letzten Hauptwohnsitz in Ostdeutschland hatte und
2. durch eine schriftliche Verfügung eine neue Bestattungsform bestimmt und eine Person für die Totenfürsorge benannt hat (Totenfürsorgeverfügung).

Zur Ausbringung der Asche außerhalb eines Friedhofs oder eines privaten Bestattungsortes ist die Zustimmung der Eigentümerin oder des Eigentümers des Grundstücks nachzuweisen. Die Nutzung des Grundstücks darf nicht gegen Entgelt erfolgen. Die Ausbringung darf die Benutzung benachbarter Grundstücke nicht

oder nur unwesentlich
beeinträchtigen Grundstücke
nicht oder nur unwesentlich
beeinträchtigen."

9. § 10 wird wie folgt gefasst:

„§ 10

Verantwortlichkeit;

Totenfürsorgeverfügung

(1) Für die Erfüllung der
aufgrund dieses Gesetzes
bestehenden
Verpflichtungen sind die
folgenden volljährigen
Personen in ihrem
Verhältnis zu der
verstorbenen Person in
der angegebenen
Reihenfolge
verantwortlich:

1. die von der
verstorbenen
Person zur
Totenfürsorge
benannte Person,
2. die Ehefrau oder
der Ehemann oder
die
Lebenspartnerin
oder der
Lebenspartner,
3. die Kinder,
4. die Eltern,

5. die oder der
sonstige
Sorgeberechtigte,
6. die Geschwister,
7. die Großeltern,
8. die Enkelkinder,
9. die nach § 7 Absatz
3 Nummer 3
Buchstabe c in
Verbindung mit § 7
Absatz 3a des
Zweiten Buchs
Sozialgesetzbuch.

(2) Eine
Bestattungsunternehmerin
oder
Bestattungsunternehmer
oder eine dritte Person ist
im Rahmen der
übernommenen
Verpflichtungen
verantwortlich.

(3) Wird die
Totenfürsorgeverfügung
nicht vollzogen, ist die
Asche der verstorbenen
Person nach Absatz 1 auf
einem Friedhof
beizusetzen. Satz 1 gilt
auch, wenn Asche einer
verstorbenen Person
aufgefunden wird und die
Totenfürsorgeverfügung

dieser Person nicht
vorgelegt oder nicht mehr
vollzogen werden kann.
Kann aufgefundene
menschliche Totenasche
keiner verstorbenen
Person zugeordnet
werden oder sind für die
aufgefundene Asche einer
verstorbenen Person keine
Verantwortlichen nach
Absatz 1 vorhanden, ist §
Absatz 4 maßgebend.

(4) Die Verantwortlichkeit
nach dem Polizei- und
Ordnungsbehördengesetz
bleibt unberührt."

Artikel 2

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit dem Tag seiner
Verkündung in Kraft.

Dresden, den 26. Januar 2026

Louis Hahne-Eichinger
Der LANDTAGSPRÄSIDENT

Dr. Karl Honecker
Der MINISTERPRÄSIDENT

Simon Kellermann
Der STAATSMINISTER FÜR SOZIALE UND
GESUNDHEITLICHE FÜRSORGE